

הכנסת העשרים וחמש

יזום: חבר הכנסת ארז מלול

פ/4540/25

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – הסדרת שיטת התקצוב למועצות הדתיות ומועצות

אזוריות שאין בהן מועצות דתיות), התשפ"ד–2024

תיקון סעיף 11 1. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971¹, בסעיף 11, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר יהיה רשאי, בהסכמת שר האוצר, לשאת בהוצאות שכר ותקנים מעבר לאמור בסעיף זה, על פי אמות מידה שוויוניות שייקבעו על ידו; הוראות סעיף קטן זה יחולו אף על מועצות דתיות במועצות אזוריות, וכן מועצות אזוריות ורשויות מקומיות שאין בהן מועצה דתית."

דברי הסבר

אופן התקצוב של המועצות הדתיות קבוע בסעיפים 11 עד 11' לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971 (להלן – החוק), וכן בהחלטות ממשלה שנקבעו בעניין זה. בהתאם לכך, אופן התקצוב כולל הליך תלת שלבי. בשלב הראשון, נקבע סכום ההשתתפות של הממשלה בתקציב של כלל המועצות הדתיות בחוק התקציב השנתי (להלן – סכום ההשתתפות של הממשלה). בשלב השני, נקבע מהו חלקה של הממשלה בתקציב של כל אחת מהמועצות הדתיות, כלומר – אופן חלוקת "העוגה" בין המועצות הדתיות בהתאם לאמות מידה שוויוניות שנקבעו בתוך החלטות הממשלה שלעניין, כמו מספר התושבים, צרכי דת וכיוצא באלה. בשלב שלישי, נקבע סכום ההשתתפות הרגיל או סכום ההשתתפות המיוחד של כל אחת מהרשויות המקומיות בתקציב המועצה הדתית הנמצאת בתחום שיפוט.

¹ ס"ח התשל"א, עמ' 130.

סכום ההשתתפות הרגיל של כל רשות מקומית בתקציב של מועצה דתית הוא פי אחד וחצי מסכום ההשתתפות של הממשלה בתקציב של אותה מועצה דתית. להשלמת התמונה יצוין כי השרים (השר לשירותי דת, שר הפנים ושר האוצר) בהחלטה שהתקבלה ברוב דעות השרים, ובכללם שר האוצר) רשאים באישור ועדת הכספים של הכנסת לקבוע יחס חלוקה שונה בין הממשלה והרשות המקומית (להלן – סכום השתתפות מיוחד), לפי אמות מידה שוויוניות הנקבעות לגבי כל שנת כספים ובלבד שבסך הכל יישמר שיעור ההשתתפות הכולל של הממשלה ביחס לתקציב של כלל המועצות הדתיות.

מטרת התיקון המוצע היא לאפשר לשר לתקצב שכר ותקנים של רבנים ובלניות שמונו כדין במועצות דתיות-אזוריות, בנוסף על סכומי ההשתתפות שמקבלות מועצות דתיות אלו בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק, ומבלי שהרשות המקומית תחויב בסכום השתתפות מקביל. התקצוב יועבר על פי אמות מידה שוויוניות לפי תקנות שייקבעו על ידי השר לשירותי דת, בהסכמת שר האוצר, ויפורסמו ברשומות. אמות המידה יסדירו את אופן התקצוב וגובהו.

כמו כן, מטרת תיקון חוק זה היא לאפשר את ההשתתפות בשכר רבנים אזוריים, רבני מושבים ובלניות, מבלי להכביד על הרשויות והמועצות האזוריות. הכול בכפוף לתקציב המאושר במשרד לשירותי דת. במסגרת זו תתווסף אף האפשרות של השר לתקצב שכר ותקנים של רבנים ובלניות ברשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) שאין בתחומן מועצה דתית. גם תקצוב זה יוסדר באמצעות אמות המידה השוויוניות שייקבעו בתקנות שיפורסמו ברשומות, ובכפוף למגבלות שיעוגנו בהן.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד באדר ב' התשפ"ד (03.04.2024)